

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 678/2530 พนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี
นายอดิสรณ์ ยอดขวัญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 358, มาตรา 365

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192

จำเลยบุกรุกเข้าบ้านผู้เสียหาย เมื่อคนในบ้านรู้ตัวเรียกจำเลยให้ออกจากห้อง จำเลยกลับพังฝาห้องกระโดดลงจากบ้านหลบหนี ดังนั้นการกระทำฐานบุกรุกสำเร็จลง แล้ว ส่วนการกระทำให้เสียทรัพย์เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจึงเป็นคนละกรรมกัน แม้โจทก์จะมีได้ขอให้เรียงกระทงลงโทษ แต่เมื่อบรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันศาลลงโทษ 2กรรมได้ ไม่เกินคำขอ.(ที่มา-ส่ง เสริม)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมขอให้ลงโทษจำเลย ฐานบุกรุกเข้าไปในเคหสถาน ฐานลักทรัพย์และฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 335, 358, 362, 364 และ 365 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2525 มาตรา 11 และให้จำเลยคืนหรือใช้ ราคาค่าทรัพย์แก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365
จำคุก 6 เดือนผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 จำคุก 6 เดือนเรียงกระทง
ลงโทษรวมจำคุก 1 ปีคำขอโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยมีผู้พิพากษาลงชื่อรับรองว่าข้อความที่ตัดสินเป็นปัญหาสำคัญ
ควรสู่ศาลสูงสุดและอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้เสียหายเมื่อ
ผู้เสียหายและบุตรรู้ตัวเรียกให้จำเลยออกจากห้องจำเลยกลับพังฝาห้องกระโดดลงไป
ข้างล่างเพื่อหลบหนีถือได้ว่าการกระทำฐานบุกรุกสำเร็จลงแล้วส่วนการกระทำฐาน
ทำให้เสียทรัพย์เป็นการกระทำขึ้นใหม่ภายหลังต่างเวลากันมิได้กระทำโดยเกิดจาก
กรรมเดียวกันจำเลยย่อมมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกกรรมหนึ่งที่จำเลย
ฎีกาว่าโจทก์มิได้ฟ้องขอให้เรียงกระทงลงโทษจะลงโทษจำเลย 2 กระทงเป็นการ
พิพากษาเกินคำขอนั้น โจทก์บรรยายฟ้องไว้แล้วว่าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรม
ต่างกันศาลจึงลงโทษ 2 กรรมได้ไม่เป็นการเกินคำขอตามที่จำเลยฎีกา ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาลงโทษจำเลยชอบแล้ว'

พิพากษายืน.

(ดำริ สุภพิโรจน์-อำนวย อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ศาลลงโทษจำเลยหลายกระทงได้ แม้ว่าโจทก์จะมีได้มีคำขอท้ายฟ้องอ้าง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ด้วยก็ตาม ซึ่งศาลฎีกาถือหลักนี้มาตลอด โดยถือ หลักว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 มีใช้บังคับถึงถึงการกระทำอันเป็นความ ผิดซึ่งโจทก์จะต้องกล่าวอ้างมาในคำขอท้ายฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 158(6)และกรณีมีใช้ศาลลงโทษเกินคำขอตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 ด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3775/2527) ส่วน การบรรยายฟ้องนั้นโจทก์ไม่ต้องระบุตรง ๆ ว่าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรม แม้ โจทก์จะมีได้ระบุเช่นนั้น แต่ถ้การบรรยายฟ้องของโจทก์เห็นได้ว่า เป็นการบรรยาย ว่าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตามฟ้อง ศาลก็ย่อม ลงโทษจำเลยหลายกระทงได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1527/2527, 3560/2526, 597/2520, 646/2509) ปัญหาที่น่าสนใจในคดีนี้ต่อไปคือ การกระทำของจำเลยในคดีเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม เคยมี คำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 925/2520จำเลยบุกรุกเข้าไปในบ้าน ส.ภ.รียาส. ปิดประตู จำเลย ทำลายบานประตูและทุบกระจกหน้าต่างแล้วก็ออกไป ดังนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การ บุกรุกแล้วทำลายบานประตูและกระจำหน้าต่างในทันทีทันใด ถือเป็นกรรมเดียวกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ซึ่งในคดีนี้ท่านศาสตราจารย์จิตติตติงศภักดิ์ หมายเหตุว่า จำเลยเข้ามาในบ้านเป็นบุกรุกแล้วทำลายบานประตูและกระจกหน้าต่าง เห็นได้ชัดว่าเป็นเจตนาคนละเรื่องคนละอันกัน คือบุกรุกอันหนึ่ง ทำลายทรัพย์อีกอัน หนึ่ง การทำในทันทีทันใดมิใช่หลักที่จะวินิจฉัยว่าหลายกรรมหรือไม่ ในกรณีบุกรุก

เข้าไปกระทำความผิดฐานอื่นนั้นเช่น บุกรุกเข้าทำร้ายร่างกาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 990/2506, 905/2507(ป), 1383/2521) บุกรุกเข้าไปลักทรัพย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2510, 1310/2513) บุกรุกเข้าไปทำอนาจารในบ้านผู้เสียหาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2884/2519, 1905/2520, 214/2524, 1193/2529) บุกรุกเข้าไปพรางผู้เยาว์หรือข่มขืนกระทำชำเรา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2245/2520, 1130/2520) ศาลฎีกาถือว่าเป็นความผิดกรรมเดียวกัน ผิดต่อกฎหมายหลายบท ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 179/2522 ใช้รถเข้าไปไถที่ดินทำให้ต้นไม้ในที่ดินที่โจทก์ครอบครองเสียหายเป็นความผิดฐานบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์และเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่กรณีบุกรุกเข้าไปทำร้ายโดยเจตนาทำร้ายนั้นมีใช่เป็นเจตนาแต่แรกแล้วศาลถือว่าเป็นสองกรรม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3987/2526) เมื่อพิจารณาตามแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแล้ว เห็นได้ประการหนึ่งว่า หากเจตนาสำคัญของจำเลยเป็นการกระทำความผิดฐานอื่นซึ่งการบุกรุกเป็นขั้นตอนหนึ่งก่อนการที่จะกระทำความผิดนั้นแล้ว ศาลถือว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวสำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 925/2520 นั้น ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องจำเลยบุกรุกเข้าไปในบ้านของ ส.แต่ส. ไม่อยู่บ้าน ภริยาของ ส. เห็นจำเลยกับพวกจะเข้ามาจึงปิดประตูบ้านและหนีขึ้นชั้นบนจำเลยเข้าทำลายบานประตูและทุบกระจกหน้าต่างแล้วจำเลยก็ออกไป เช่นนี้ลักษณะการกระทำของจำเลยจึงเป็นเรื่องเข้าไปทำให้เสียทรัพย์ภายในสถานที่ที่บุกรุกเข้าไป เป็นเรื่องทำนองเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 179/2522 ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 925/2520 มีใช่เรื่องการทำลายประตูเพื่อหลบหนีออกไป อันจะเทียบได้กับคดีที่หมายเหตุนี้ คำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 925/2520 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 179/2522 จึงมีลักษณะเป็นการเดินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องบุกรุกเข้าไปทำผิดฐานอื่นในสถานที่ที่ดินบุกรุกเข้าไป แต่อย่างไรก็ดีมีข้อน่าสังเกตว่า ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 925/2520 นั้น หากเกิดขึ้นอีกก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันว่ายังถือว่าเป็นกรรมเดียวกัน

หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาแนวคำวินิจฉัยในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3987/2526 ซึ่งเน้นในเรื่องเจตนาของจำเลยว่าถ้าไม่มีเจตนาแต่แรกที่จะทำความผิดอื่นแล้ว ถือว่าเป็นความผิดหลายกรรมและคำวินิจฉัยในคดีนี้ซึ่งวินิจฉัยถึงเหตุการณ์ว่าเป็นคนละตอนกันแล้ว กรณีจึงเป็นไปได้ว่าการบุกรุกเข้าไปแล้วกระทำความผิดฐานทำให้เสียหายโดยเห็นได้ว่า การทำให้เสียหายมิใช่เจตนาของจำเลยแต่แรก การกระทำดังกล่าวน่าจะเป็นความผิดหลายกรรม. ไม่ตรีศรีอรุณ.